TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp *Rol N°1.802-2025*

Santiago, trece de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, según consta a fojas 1.755 y 1.756, el Partido Unión Demócrata Independiente ingresó el doce de mayo de dos mil veinticinco, por el sistema del Servicio Electoral y dentro de plazo, un recurso contra la Resolución N°G15781, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos electorales del partido por sus candidaturas a alcalde en las elecciones de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, mantuvo las observaciones N°19 y N°25 del oficio de observaciones, rechazó un gasto de $5.195.421 y autorizó un reembolso de $46.902.068. El documento ingresado fue la propia resolución reclamada (fojas 1.803 y 1.804 TCE); sin embargo, el partido dedujo un solo escrito contra las cuatro resoluciones que se pronunciaron sobre sus cuentas, entre ellas expresamente la N°G15781, escrito que rola en los autos Roles N°1.682, N°1.784 y N°1.798-2025 y cuyos fundamentos y peticiones los transcribe el propio Servicio Electoral en su presentación de foja 1.775 (TCE), en la que solicita el rechazo de la reclamación. Atendido que ese escrito se presentó dentro de plazo y por la vía que la ley exige y se dirige expresamente contra esta resolución, se lo tiene como la reclamación de esta causa, a la que se acumuló la Rol N°1.806-2025 (foja 1.761 TCE). El partido pide que se deje sin efecto la sanción por la contratación con una empresa condenada por prácticas antisindicales y la observación relativa a dos boletas de honorarios, y que se comunique a la Tesorería General de la República el reembolso ajustado;

2°) Que, la observación N°19 recae en la factura N°98011 de Bío Bío Comunicaciones S.A., de veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro, por propaganda radial de la campaña de alcaldes del partido, por $5.195.421 (foja 63). El Servicio Electoral la mantuvo porque la empresa fue condenada por prácticas antisindicales dentro de los dos años anteriores a la elección, lo que el artículo 15, inciso tercero, de la Ley N°19.884 prohíbe a los partidos. Sin embargo, este Tribunal ha resuelto, en las sentencias de

veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis (Roles N°1.696, N°1.782, N°1.796 y N°1.801-2025), de seis de octubre de dos mil veintiséis (Roles N°1.781 y N°1.797-2025) y de nueve de octubre de dos mil veintiséis (Roles N°1.741, N°1.776, N°1.777, N°1.784, N°1.786 y N°1.789-2025), sobre el mismo proveedor y el mismo reparo, que el gasto debe aceptarse cuando el partido contrató con una radioemisora que figuraba inscrita, con tarifario aprobado, en el Sistema de Informe Tarifario del propio Servicio Electoral desde el veintinueve de junio de dos mil veinticuatro, con anterioridad a la contratación, circunstancia que configura una justa causa de error excusable y da cuenta de la buena fe del partido, sin que el Servicio la controvierta (Rol N°1.696-2025, considerandos 8° y 9°: «la colectividad ha incurrido en una justa causa de error excusable al contratar con la proveedora Bío Bío Comunicaciones S.A., toda vez que dicho medio de comunicación aparecía como un medio de comunicación inscrito y con su tarifario aprobado en el Sistema de Informe Tarifario del propio Servicio Electoral al momento de la prestación de los servicios»). En la especie concurren esas mismas circunstancias: la factura es de veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro, esto es, posterior a la inscripción del tarifario, y el partido invocó precisamente que la radio figuraba en la plataforma de tarifas del Servicio Electoral y su buena fe, al reclamar (fojas 1.780 y 1.781 TCE) y, según allí expone, ya al responder el oficio. La observación, en consecuencia, se levanta;

3°) Que, la observación N°25 es de carácter general: con los antecedentes que obran en su poder conforme al artículo 53 de la Ley N°19.884, el Servicio Electoral detectó documentos tributarios emitidos al partido que no encontró registrados en ninguna de sus cuatro cuentas y, evacuada la respuesta del Administrador General Electoral, mantuvo la observación sólo respecto de las boletas de honorarios N°395 de don Rodrigo Toro Arancibia y N°72 de don Felipe Pizarro Cavieres, sin rechazar gasto alguno y derivando los antecedentes a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral (foja 1.742). El partido sostiene que ambas boletas corresponden a gastos de su campaña de concejales, están incorporadas en esa contabilidad y se pagaron con fondos de esa cuenta. Sin embargo, en la cuenta del partido por sus

candidaturas a concejal (Rol N°1.784-2025) lo que se declaró y el Servicio Electoral aceptó fue una boleta distinta de cada prestador —la N°397 de Toro Arancibia, de cinco de septiembre de dos mil veinticuatro, por $249.275, y la N°71 de Pizarro Cavieres, de diez de septiembre del mismo año, por $284.058 (fojas 437 y 432 de ese expediente)—, y el partido no acompañó las boletas observadas ni explicó la diferencia de numeración, ni al responder el oficio ni ante este Tribunal, de modo que la sola afirmación de haberlas declarado y pagado no basta para tener por acreditado que los documentos detectados sean los mismos que se rindieron. La observación, en consecuencia, se mantiene, sin que ello altere la aprobación de la cuenta; y

4°) Que, en cuanto al reembolso, la resolución determinó un monto máximo reembolsable de $52.097.489 y autorizó $46.902.068 (foja 1.743), diferencia que corresponde exactamente al gasto de la observación N°19. Levantada esa observación, el gasto vuelve a ser aceptado y el Servicio Electoral debe recalcular el reembolso y pagarlo en lo que corresponda, hasta el máximo determinado; la reclamación no señala otro error en el cálculo.

Por estas consideraciones, se tiene por interpuesta la reclamación del Partido Unión Demócrata Independiente contra la Resolución N°G15781, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, y ***se la acoge parcialmente,*** sólo en cuanto se levanta la observación N°19 y se ordena al Servicio Electoral recalcular el reembolso y pagarlo en lo que corresponda, hasta el máximo determinado de $52.097.489; y se la rechaza en lo demás, manteniéndose la observación N°25.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.802-2025 y acumulado Rol N°1.806-2025.-

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 13/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 13/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 13/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Mauricio Alonso Silva Cancino, quien presidió (S), don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1802-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 13/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 13 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 13/10/2026

1922C2E7-8BBB-456E-B374-7D333DA5F817

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.